



Resolución N° 1333-2017-SETENA

EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, LA SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL, A LAS **13 HORAS 05 MINUTOS DEL 07 DE JULIO DEL 2017**

PROYECTO CDP RÍO GENERAL
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° D1-11642-2013-SETENA

Conoce la Comisión Plenaria de esta Secretaría del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), del proyecto **CDP Río General**, presentado por la empresa Vientos del Noroeste ABM, S.A., cédula jurídica: 3-101-393860, representada por el señor José Montero Beita, cédula de identidad: 3-0241-0708, expediente administrativo número **D1-11642-2013-SETENA**.

RESULTANDO

PRIMERO: El día 29 de octubre del 2013, es recibido en esta Secretaría el documento de Evaluación Ambiental D1 del proyecto: **CDP Río General**, presentado por la sociedad Vientos del Noroeste ABM, S.A., cédula jurídica: 3-101-393860, representada por el señor José Montero Beita, cédula de identidad: 3-0241-0708, expediente administrativo número **D1-11642-2013-SETENA**.

SEGUNDO: El día 27 de noviembre del 2013, mediante Resolución N° 1991-2014-SETENA, se le solicita al desarrollador presentar un Estudio de Impacto Ambiental.

TERCERO: El día 17 de setiembre del 2015, solicita el desarrollador prórroga para presentar el EsIA

CUARTO: El día 13 de octubre del 2015, mediante Resolución N ° 2264-2015-SETENA se le conceden seis meses de plazo.

QUINTO: Ingresa a esta Secretaría, el día 19 de abril del 2016, el Estudio de Impacto Ambiental solicitado.

SEXTO: El día 25 de octubre del 2016 se realiza inspección de campo al sitio de interés, por parte del funcionario de esta Secretaría Roberto Esquivel B., así como representantes del desarrollador, señores José Montero Beita y Edwin Estrada H.

SÉTIMO: El día 21 de noviembre del 2016, mediante Resolución N° 2132-2016, se le solicita al desarrollador presentar un documento anexo al EsIA.

OCTAVO: El día 19 de mayo del 2017 ingresa a esta Secretaría el documento anexo solicitado en el párrafo anterior.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que se tiene por legitimado al señor José Montero Beita, cédula de identidad: 3-0241-0708, para solicitar la evaluación ambiental a nombre de la empresa Vientos del

Noroeste ABM, S.A., cédula jurídica: 3-101-393860, del proyecto: **CDP Río General**, expediente administrativo número **D1-11642-2013-SETENA**.

SEGUNDO: Que el artículo 19 de la Ley Orgánica del Ambiente señala "*Las resoluciones de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental deberán ser fundadas y razonadas. Serán obligatorias tanto para los particulares como para los entes y organismos públicos.*"

TERCERO: Que de conformidad con el criterio del Departamento de Evaluación Ambiental, la inspección de campo, la documentación que consta en el expediente administrativo y el Estudio de Impacto Ambiental, se determinó lo siguiente:

El día 25 de octubre del 2016, se realizó inspección al área del proyecto, por parte del funcionario del Departamento de Evaluación Ambiental (DEA) Roberto Esquivel Benavides y los señores José Montero Beita, Edwin Estrada H., corroborando las siguientes condiciones ambientales:

1. *Accesos Área de Proyecto (AP):*

El acceso al AP se ubica un kilómetro al norte de la iglesia de General Viejo

2. *Condición del AP:*

Terrazas aluviales desprovistas de vegetación, a lo largo del tramo de solicitud de dos kilómetros.

3. *Registro de Coordenadas GPS.*

Cauce: 0536311, 1037790. Quebrador: 0536043, 1037805.

4. *Presencia de Cuerpos de Agua Superficiales:*

Río General.

5. *Otros Aspectos:*

Sitio de quebrador en parte interna de finca, sitio aislado, fuera de la visibilidad de los vecinos.

La mayoría de la zona de protección del río se encuentra solamente con cobertura de charral, debido a la actividad agropecuaria que ejerce la comunidad.

Cuentan con varios accesos privados al cauce del río, ya que gran parte de la finca colinda con el cauce.

Observaciones Generadas y Anexos

- I. El área de interés para la ubicación de los patios de acopio y planta de quebrado, y los sitios aledaños, está ocupada por extensos charrales, pág 14.
- II. Infraestructura a desarrollar: caseta de vigilancia, oficina equipada, patio de acopio y planta trituradora de materiales (quebrador) pág 18.
- III. El agua utilizada para lavar los materiales y evitar la generación de polvo de piedra durante la trituración de las rocas, el cual será desechado mediante la utilización de las lagunas de sedimentación para que los sólidos incorporados al agua durante el procesamiento de los materiales, puedan decantar y liberar al agua de los sólidos antes de que sea incorporada al lecho fluvial del Río General, pág 28
- IV. La calidad del agua de los ríos y quebradas aledaños al proyecto se considera como buena, pero no potable, pág 36.

- V. Resulta claro, a la hora de las entrevistas, que hay muy poca resistencia al proyecto ya que existe familiaridad con él, pág 52.
- VI. Tanto en el AP (CDP) como en el patio de acopio (sitio de apilamiento), no existe ningún vestigio arqueológico, pág 53.
- VII. Con base en los resultados de los tiempos de tránsito de contaminantes orgánicos en la zona no saturada y saturada del subsuelo, las bacterias patógenas cumplirán 70 días de permanencia cuando se hayan alejado una distancia de 5.87 m, desde la fuente de vertido.
- VIII. Estudio hidrológico, análisis de caudales y estimación de las reservas dinámicas.
- IX. De acuerdo a los resultados del estudio de macrobentos, estos indican una fauna de macrobentos invertebrados acuáticos muy poco diversa y poco abundante.

CUARTO: Que el artículo 6 de la Modificación del Artículo 45 al Reglamento General sobre los Procedimientos de EIA, del Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, indica sobre la Cláusula de Compromiso Ambiental Fundamental, lo siguiente: “La Presente Viabilidad (licencia) Ambiental se otorga en el entendido de que el desarrollador del proyecto, obra o actividad cumplirá de forma íntegra y cabal con todas las regulaciones y normas técnicas, legales y ambientales vigentes en el país y a ejecutarse ante otras autoridades del Estado Costarricense. El incumplimiento de esta cláusula por parte del desarrollador no solo lo hará acreedor de las sanciones que implica el no cumplimiento de dicha regulación, sino que además, al constituir la misma, parte de la base fundamental sobre el que se sustenta la VLA, hará que de forma automática dicha VLA se anule con las consecuencias técnicas, administrativas y jurídicas que ello tiene para la actividad, obra o proyecto y para su desarrollador, en particular respecto a los alcances que tiene la aplicación del artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente”.

QUINTO: Que el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente señala que: “Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Las leyes y los reglamentos indicarán cuales actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental.” En el presente procedimiento administrativo, se presentó el instrumento de evaluación ambiental (**EsIA**), **Estudio de Impacto Ambiental y la Declaración Jurada de Compromisos Ambientales**, de acuerdo al Manual de Instrumentos Técnicos para el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de EIA, parte II), los cuales fueron debidamente analizados por el Departamento de Evaluación Ambiental, se concluyó que cumplen con los términos de referencia y los requerimientos técnicos emitidos por esta Secretaría. En virtud de lo anterior, y de conformidad con las facultades de control y seguimiento establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Ambiente, que señala: “La Secretaría Técnica Nacional Ambiental establecerá instrumentos y medios para dar seguimiento al cumplimiento de las resoluciones de la evaluación de impacto ambiental. En los casos de violación de su contenido, podrá ordenar la paralización de las obras. El interesado, el autor del estudio y quienes lo aprueben serán, directa y solidariamente, responsables por los daños que se causen.”, **lo procedente en el presente caso es aprobar el instrumento de evaluación de impacto ambiental, la Declaración Jurada de Compromisos Ambientales (DJCA) y las matrices de impacto ambiental, presentados en el Documento D1 y otorgar la viabilidad ambiental.**

SEXTO: De conformidad con el Artículo 45°. - Resolución y otorgamiento de la Viabilidad (o Licencia) Ambiental del reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-MAG-MOPT,MEIC,S, señala: “Los lineamientos o directrices ambientales de compromiso que enmarcan el otorgamiento de la viabilidad (licencia) ambiental, y que estarán basadas en todo el proceso de EIA, así como una serie de condiciones e instrumentos de control y seguimiento ambiental, que incluyen los siguientes elementos: Desarrollo e implementación de los Instrumentos de Control y Seguimiento Ambiental (ICOS), que comprenden 3 aspectos básicos como son: **Nombramiento de un Responsable Ambiental, una Bitácora Ambiental y la Garantía Ambiental** de conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica del Ambiente”, cuyo monto será fijado por este acto administrativo. Los cuales deberán ser presentados ante la SETENA, **antes de iniciar las obras.**

**POR TANTO
LA COMISIÓN PLENARIA RESUELVE**

En Sesión Ordinaria N° 080-2017 de esta Secretaría, realizada el 07 de julio del 2017, en el Artículo No. 03 acuerda:

PRIMERO: Aprobar el documento de evaluación ambiental D1, el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), la Declaración Jurada de Compromisos Ambientales y las matrices de impacto ambiental, presentados junto al Documento D1, los cuales fueron sometidos a evaluación por el proyectista.

SEGUNDO: Ordenar a la empresa Vientos del Noroeste ABM, S.A., cédula jurídica: 3-101-393860, representada por el señor José Montero Beita, cédula de identidad: 3-0241-0708, del proyecto **CDP Río General**, expediente administrativo **D1-11642-2013-SETENA**, a depositar el monto de **garantía ambiental** por la suma de **¢180 000,00** (Ciento ochenta mil colones exactos, correspondiente al 1% del monto de inversión total del proyecto + **\$ 4 000.00** por kilómetro lineal concesionado o su equivalencia en colones según Resolución N° 205-2006-SETENA).

Para rendir la Garantía de Cumplimiento existen tres opciones:

- 1) Certificado de Depósito a Plazo (Cualquier Banco Público o Privado), emitido a nombre del desarrollador y endosado a favor de MINAE-SETENA.
- 2) Garantía de Cumplimiento establecida por cualquier ente financiero reconocido por el Estado, emitida a nombre del desarrollador e indicar que el beneficiario es MINAE-SETENA.

Para las opciones 1 y 2, deberá presentarse en el Departamento de Custodia y Administración de Valores del Banco Nacional de Costa Rica, en las Oficinas Centrales, para ser resguardados en la custodia N° CV-7297-SETENA-MINAE. El plazo de la garantía de cumplimiento debe ser mínimo de un año.

- 3) Depósito Bancario en las Cuentas del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)

Estas son las únicas cuentas disponibles actualmente para realizar su depósito:

Nombre	Cuenta corriente	Cuenta cliente	Denominación
Garantías de Cumplimiento MINAE Colones	100-01-202-000510-1	15120210010005107	Colones
Garantías de Cumplimiento MINAE Dólares	100-02-202-000362-7	15120210020003629	dólares

Estas cuentas bancarias están registradas en el Banco Nacional de Costa Rica a nombre del MINAE, cédula jurídica 2-100-042014.

Nota: El depósito o transferencia deberá señalar en el concepto: Número de expediente administrativo y nombre del desarrollador, así como aportar a esta Secretaría el comprobante del depósito respectivo; el cual debe ser por un periodo mínimo de un año, de acuerdo al artículo 21 de la Ley Orgánica del Ambiente.

Nombrar un Responsable Ambiental, con su inscripción vigente en el Registro de Consultores de la SETENA, mediante el envío de una nota firmada por el propietario con la aceptación del profesional asignado y presentar un Libro de Actas para habilitarlo como Bitácora, la misma deberá permanecer en las instalaciones del proyecto durante el tiempo de vigencia de la regencia ambiental, debiendo presentar los documentos indicados a esta Secretaría **antes de iniciar labores constructivas**. En caso de no presentar los documentos indicados en el tiempo establecido, se procederá a aplicar lo que establece la legislación vigente.

TERCERO: Con base en las características ambientales del AP y su interacción con las actividades que realizará el proyecto, la Comisión Plenaria, establece la periodicidad de presentación de informes regenciales, **de un informe consolidado para la fase constructiva y de cada seis meses durante la fase de extracción y beneficiado de materiales y un informe final de cierre** de dicha fase. **Los informes regenciales deberán ser presentados en un plazo máximo de 10 días posteriores a la finalización del periodo que cubren.** En el momento de iniciar actividades se inicia el periodo del primer informe de regencia ambiental. Para la elaboración de estos informes, de acuerdo al formato establecido por esta Secretaría, será responsabilidad del regente ambiental realizar el número de visitas necesarias, dependiendo de las características del proyecto. Con base en estos informes y al programa de monitoreo, la SETENA podrá ajustar el monto de garantía y dictar medidas de acatamiento obligatorio para mantener al proyecto, obra o actividad dentro de un margen de impacto ambiental controlado. El responsable y el propietario deberán brindar apoyo a las labores de la SETENA, en las inspecciones que esta efectúe.

CUARTO: El incumplimiento de los requerimientos de esta Secretaría, así como de cualquiera de las obligaciones contraídas en la Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, las matrices de impacto ambiental, junto con el Documento D1, podrán ser sancionados de conformidad con lo establecido en el artículo 99 de la Ley Orgánica de Ambiente, así como la demás legislación vigente.

QUINTO: Se le comunica al interesado que, de conformidad con los artículos 17,18 y 19 de la Ley Orgánica del Ambiente, se ha cumplido con el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto que tiene las siguientes características:

Nombre Proyecto: CDP Río General.**Desarrollador:** Vientos del Noroeste ABM, S.A., cédula jurídica: 3-101-393860.**Ubicación:** Provincia: San José

Cantón: Pérez Zeledón

Distrito: General Viejo

Hoja Cartográfica: San isidro, Escala: 1: 50.000

Coordenadas:

EXPEDIENTE 76T-2013 CDP RIO GENERAL_Inicio	536.563,07	1.038.887,01
EXPEDIENTE 76T-2013 CDP RIO GENERAL_Final	535.875,09	1.037.161,53
EXPEDIENTE 76T-2013 CDP RIO GENERAL_Camino interno existente inicio	537.111,26	1.037.658,20
EXPEDIENTE 76T-2013 CDP RIO GENERAL_Camino interno existente final	535.930,27	1.037.621,41
EXPEDIENTE 76T-2013 CDP RIO GENERAL_Quebrador	536.330,97	1.037.785,53
EXPEDIENTE 76T-2013 CDP RIO GENERAL_Rampa-quebrador	536.305,57	1.037.794,19
EXPEDIENTE 76T-2013 CDP RIO GENERAL_Oficina	536.399,10	1.037.730,11
EXPEDIENTE 76T-2013 CDP RIO GENERAL_Acopio	536.340,21	1.037.787,27

No. de Plano Catastrado: SJ-0980661-1991 y SJ-0980860-1991

Folios Reales: 1-101880-000 y 1-386536-000.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El proyecto consiste en la extracción de materiales del cauce del río General, en una zona de 11 hectáreas, los cuales serán depositados en la finca aledaña, propiedad de los solicitantes, donde a su vez se instalará una planta de quebrado donde se procesarán los materiales para su posterior venta a terceros. Este proceso se efectuará en húmedo con agua de una concesión que también tienen los solicitantes. El equipo a utilizar en la extracción será un tractor D-8 y una excavadora igual o similar a una Cat 345.

Por lo que se le otorga la **VIABILIDAD AMBIENTAL** al proyecto, quedando abierta la etapa de Gestión Ambiental y en el entendido de cumplir con la Cláusula de Compromiso Ambiental fundamental.

SEXTO: La vigencia de esta viabilidad será por un período de **DOS AÑOS** para el inicio de las obras. Sin embargo, por el proceso de adjudicación de la concesión ante la Dirección de Geología y Minas y el Poder Ejecutivo, en este acto se condiciona el inicio de la vigencia de la Viabilidad Ambiental a partir de la presentación de la fotocopia certificada de otorgamiento de la concesión por parte del Poder Ejecutivo (debe presentarse en el plazo máximo de 10 días

hábiles de haberse otorgado). Lo señalado anteriormente se fundamenta en el Artículo 132 inc. 4 y el Artículo 145 inc. 3 y 4 de la Ley General de Administración Pública. A su vez, la SETENA se reserva el derecho de solicitar una actualización de los estudios y/o el Plan de Gestión Ambiental, en caso de sobrepasar la vigencia de la Viabilidad Ambiental, ante la presentación de la fotocopia certificada de dicha concesión.

SÉTIMO: Se le previene al desarrollador empresa **Vientos del Noroeste ABM, S.A.**, que la viabilidad ambiental sólo contempla lo indicado en la descripción del proyecto y el diseño presentado (que se adjunta en el Formulario D1), antes. en proceso de construcción o ya construido, que cualquier modificación debe ser informada a la SETENA, para que realice la evaluación ambiental respectiva, de lo contrario se procederá conforme a la normativa vigente.

OCTAVO: Se le previene al desarrollador que de acuerdo al **Artículo 11 del Decreto Ejecutivo N° 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC—Alcance del trámite de EIA ante la SETENA**, el cumplimiento del procedimiento de EIA no exime al desarrollador de una actividad, obra o proyecto, del trámite a cumplir ante otras autoridades de la Administración, de conformidad con las competencias y normativa vigentes, ni de cumplir con sus obligaciones o responsabilidades que de su gestión deriven.

NOVENO: Contra esta resolución cabe interponer dentro del plazo de tres días a partir del día siguiente a la notificación, los recursos ordinarios de revocatoria ante la SETENA, y el de apelación ante el Ministro de Ambiente y Energía, de conformidad con los artículos 342 y siguientes de la Ley General de Administración Pública y 87 de la Ley Orgánica del Ambiente.

DÉCIMO: Toda documentación que sea presentada ante la SETENA deberá indicar claramente el número de expediente, el número de resolución y el nombre completo del proyecto, así como un correo electrónico para atender futuras notificaciones o ratificar el que consta en el expediente administrativo.

Los documentos originales firmados digitalmente (Firma Digital) estarán en la dirección web <http://www.setena.go.cr/docs/>, donde debe ser verificado por el interesado. Un original impreso y firmado se archiva como una pieza del expediente administrativo que se encuentra en custodia de la SETENA. En cuanto a los documentos firmados físicamente, constan en el expediente administrativo para cualquier verificación. En caso de que el interesado requiera una copia impresa certificada de alguno de los documentos notificados, deberá solicitar por escrito una certificación ante la SETENA.

Atentamente,

MARCO VINICIO ARROYO FLORES (FIRMA)

Firmado digitalmente por MARCO
VINICIO ARROYO FLORES (FIRMA)
Fecha: 2017.07.13 09:29:32 -06'00'

**LIC. MARCO V. ARROYO FLORES
SECRETARIO GENERAL
EN REPRESENTACION DE LA COMISION PLENARIA**

En la oficina de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental se notificó documento N° **1333-2017-SETENA** de las **13** horas **05** minutos del **07** de **JULIO 2017**.

NOTIFÍQUESE:

José Montero Beita, cédula de identidad: 3-0241-0708.

Correo electrónico: ehestrada@ice.co.cr

Fax: 2231-0049

Apersonamientos (Nombres y números de fax):

Dirección de Geología y Minas.

Ileana Boschini López.

mbenavides@minae.go.cr

Firma: _____ cédula _____

A las _____ horas y _____ minutos del _____ de _____ del 2017.

Notifica _____

De conformidad con el artículo 34 de la Ley de Notificaciones Judiciales No. 8687 (publicada en La Gaceta No.20 de 29 de enero del 2009), el documento que se emite por correo electrónico o fax tiene la validez y la eficacia de los documentos físicos originales, debiéndose establecer medios para garantizar la autenticidad, integridad y seguridad.